

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2144/2537

นาย ไสยยนต์ ศรีสมุทร
นาง พอ ลิน ศรีนนท์ ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.ที่ดิน มาตรา 59 เบญจ

เดิมที่พิพาทเป็นที่ดินของ ฐ. ซึ่งมีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต่อมา ฐ. ยื่นคำร้องขอออกเป็นโฉนดที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินของที่พิพาทให้ ฐ. แล้วต่อมา ฐ. ได้นำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้แก่ธนาคาร ก. จากนั้นจำเลยฟ้องคดีแพ่งให้ ฐ. ชำระหนี้ตามเช็ค ส่วนธนาคาร ก. ก็ฟ้อง ฐ. ให้ชำระหนี้กับบังคับจำนองและยึดที่ดินตามโฉนดที่จำนองไว้ ต่อมาจำเลยชนะคดีและนำยึดที่ดินพิพาทของ ฐ. ตามหลักฐานใบแทน น.ส.3 ก. ที่สำนักงานที่ดินอำเภอออกให้ จำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลในคดีที่จำเลยนำยึด และศาลชั้นต้นก็ได้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่ดินอำเภอโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้วต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีที่ธนาคาร ก. นำยึดและเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทก์แล้วเช่นกัน ดังนี้เมื่อในวันที่เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยนั้น ฐ. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นได้ไปขอยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมมีผลให้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทรวมตลอดไปถึงใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินพิพาทเป็นอันยกเลิกไป แม้จำเลยจะได้จดทะเบียนรับโอน

ที่ดินพิพาทจากการซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริตก็ห้าม
ผลบังคับแก่ที่ดินพิพาทไม่และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จำเลยจึงไม่ได้สิทธิใน
ที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1036
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาดของ
ศาลชั้นต้น รับโอนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งอายัดที่ดินดังกล่าวไปยังโจทก์ โดยมี
จำเลยเป็นผู้ยื่นคำขออายัดอ้างว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1459
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงแล้ว
น.ส.3 ก. เลขที่ 1459 นายชาติวิกรมย์อุดมสุข เจ้าของที่ดินเดิมและเป็นลูกหนี้ตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิอยู่ตามคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 255/2526 ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอออกโฉนดที่ดินตั้งแต่
เดือนมกราคม 2518 และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 ตามฟ้อง
กับยกเลิก น.ส.3 ก.เลขที่ 1459 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2518 ที่จำเลยอ้างสิทธิ
เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1459 นั้นเป็นการอ้างตามน.ส.3 ก. ฉบับใบ
แทนซึ่งจำเลยได้มาจากใครโดยวิธีใดไม่อาจทราบได้จำเลยไม่มีสิทธิในที่ดินตาม
น.ส.3 ก. เลขที่ 1459 จำเลยจึงไม่มีสิทธิร้องขออายัดโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 ของ
โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยถอนการอายัดโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 1459 (ฉบับใบ
แทน)

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1459 โดยจำเลยซื้อมาจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 281/2525 รับโอนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 หลังจากนั้นจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตลอดมา ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โจทก์ได้ทำการปรับปรุงที่ดินดังกล่าวอันเป็นการรบกวนสิทธิของจำเลย ทำให้จำเลยทราบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 1036 ที่โจทก์ซื้อมาจากการขายทอดตลาด จำเลยจึงไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินอำเภอแม่สายได้ความว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1459 ฉบับสำนักงานที่ดินอำเภอมีได้ถูกยกเลิกโดยการออกโฉนดที่ดิน เพราะทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายมิได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิก จำเลยจึงขออายัดที่ดินตามสิทธิของจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับใบแทน เลขที่ 1459 ที่จำเลยครอบครองอยู่เพราะโจทก์และจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นเช่นกัน แต่จำเลยซื้อก่อนโจทก์ และได้จดทะเบียนโอนถูกต้องตามกฎหมายก่อนโจทก์ จำเลยจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิในที่ดินพิพาทโดยชอบดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 1036 เพียงคนเดียว

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยได้มาซึ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1459 ฉบับใบแทนโดยไม่สุจริต เพราะ น.ส.3 ก. ดังกล่าวได้ถูกเจ้าพนักงานที่ดินยึดคร่อมและยกเลิกไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 นับตั้งแต่ที่ดินพิพาทเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดินแล้ว เจ้าของเดิมคือนายชาติริกรมย์อุดมสุข ได้นำไปจำนองเป็นประกันแก่ธนาคารตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทได้ จำเลยทราบมานานแล้วว่าโจทก์ได้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 มาโดยสุจริต และมาเจรจากับโจทก์หลายครั้ง จำเลยจึงทราบมาก่อนที่จำเลยไปอายัดโฉนดที่ดินดังกล่าวว่า น.ส.3 ก. เลขที่ 1459 เปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดินแล้ว ฉะนั้นการ

อายัดโฉนดที่ดินของจำเลยจึงไม่สุจริต จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องแย้งให้จำเลยมีชื่อในโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 เพราะโจทก์ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1459 (ฉบับใบแทน) คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้จากข้อนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า เดิมที่พิพาทเป็นที่ดินของนายชาติรี ภิรมย์อุดมสุขตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1459 เอกสารหมายจ.2 ต่อมานายชาติรียื่นคำร้องขอออกเป็นโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2518 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายได้ออกโฉนดที่ดินของที่พิพาทให้นายชาติรีเป็นโฉนดเลขที่ 1036 ตามเอกสารหมาย จ.3 โดยได้ขีดคร่อมในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเจ้าของที่ดินหมาย จ.2 ว่า "น.ส.3 ก.ฉบับนี้ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 แต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2518"แต่ไม่ได้มีการแจ้งให้ขีดคร่อมหรือยกเลิก น.ส.3 ก. ฉบับสำนักงานที่ดินอำเภอว่าได้มีการออกโฉนดแล้ว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 นายชาติรีได้นำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ใน พ.ศ. 2525 จำเลยฟ้องคดีแพ่งให้นายชาติรีชำระหนี้ตามเช็ค ส่วนธนาคารกรุงเทพ จำกัด ฟ้องนายชาติรีให้ชำระหนี้กับบังคับจำนองและยึดที่ดินตามโฉนดที่

จำนองเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2526 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 จำเลยชนะคดีและ
นำยึดที่ดินพิพาทของนายชาติตามหลักฐานใบแทน น.ส.3 ก.ที่สำนักงานที่ดินอำเภอ
ออกให้วันที่ 9 มกราคม 2528 จำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่ง
ศาลในคดีที่จำเลยนำยึด วันที่ 24 มกราคม 2528 ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
ที่ดินอำเภอโอนที่ดินพิพาทให้จำเลย ซึ่งพนักงานที่ดินอำเภอได้จดทะเบียนโอนให้
จำเลยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 วันที่ 24 ธันวาคม 2530 โจทก์ซื้อที่ดินพิพาท
จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด นำยึดและ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายได้จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทก์ เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2530 วันที่ 15 มีนาคม 2531 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายได้มี
หนังสือแจ้งอายัดที่ดินพิพาทไปยังโจทก์โดยมีจำเลยเป็นผู้ยื่นคำขออายัดอ้างว่าจำเลย
เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเป็นประการแรกว่า
โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทเห็นว่า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 อัน
เป็นวันที่เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยผู้ซื้อทรัพย์สินในการ
ขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น นาย
ชาติ เจ้าของที่ดินพิพาทตามใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นได้ไปขอออก
โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2518 เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 1036 ตามเอกสารหมาย จ.3 ดังนี้ ย่อมมีผล
ให้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทรวมตลอดไปถึงใบแทนหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินพิพาทเป็นอันยกเลิกไป การจด
ทะเบียนโอนที่ดินพิพาทอันเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดตามคำสั่ง
ศาลแก่จำเลย แม้จำเลยจะกระทำโดยสุจริตก็หาไม่ผลบังคับแก่ที่ดินพิพาทไม่ การจด
ทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่จำเลยไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จำเลยจึงไม่ได้สิทธิใน
ที่ดินพิพาทส่วนโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทตามหลักฐานโฉนดที่ดินโดยชอบ โจทก์จึง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาจำเลยข้ออื่นต่อไปที่ศาลล่าง

ทั้งสองพิพาทขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผลฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพาทภายใน

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินมี
ได้ 2 กรณีคือ 1. เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทำในจังหวัดใด ปีใด ก็จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดที่จะ
ทำการสำรวจรังวัด ทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2
ประเภท 1.1 ประเภททั่วไป ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ซึ่งผู้
ครอบครองที่ดินที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศและกฎหมายสามารถยื่นคำขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ 1.2 ประเภทพิเศษ ซึ่งบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ตรี จะออกโฉนดที่ดินให้เฉพาะท้องที่ที่มีแต่หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.3 ก.) อย่างเดียวเท่านั้น
ไม่รวมหลักฐานอื่น 2. เป็นการขอออกเฉพาะราย บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 59 ผู้ที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปขอออกโฉนดที่ดินย่อมทำให้

หนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นเป็นอันยกเลิกไป มีข้อวินิจฉัยว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นเป็นอันยกเลิกไปเมื่อใด สำหรับข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2144/2537 ที่หมายเหตุนี้นายชาติรี เจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1459 ได้นำไปขออนุญาตที่ดินเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดให้นายชาติรีในวันเดียวกันนั้นและขีดคร่อมในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเจ้าของที่ดินว่า น.ส.3 ก. ฉบับนี้ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 1036 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2518 ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1459 เป็นอันยกเลิกไปในวันที่ออกโฉนดนั้น เป็นการตัดสินใจไปตามประมวลกฎหมายที่ดินฉบับเก่าที่ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2528 หากข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 59 เบญจ ได้บัญญัติว่าการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิและมาตรา 59 ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหายและมาตรา 56 ซึ่งบัญญัติว่าแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ใบใดส่วนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกล่าวมาแล้วนั้นให้กำหนดโดยกฎกระทรวงจากบทบัญญัติทั้งสองมาตรา บัญญัติให้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหลักฐานอย่างอื่นเป็นอันยกเลิกไปต่อเมื่อเจ้าพนักงานได้ออกโฉนดให้และผู้ขายออกโฉนดได้ส่งหนังสือดังกล่าวคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่หนังสือสูญหายจึงไม่ต้องคืน ดังนั้นข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้หากเกิดขึ้นในปัจจุบันตราบใดที่เจ้าพนักงานที่ดินยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินให้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ผู้มีสิทธิครอบครองย่อมนำไปจดทะเบียนจำนองได้ หากมีการบังคับจำนอง ผู้ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิในที่ดิน แม้ภายหลังจะออกโฉนดที่ดินมาก็ไม่ทำให้มีสิทธิดีกว่าผู้ที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ศิริชัย วัฒนโยธิน